

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2383/2533

บริษัท เอฟ.เอ็ม.เซอร์วิส จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไทยมอเตอร์
อุตรดิตถ์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไทยมอเตอร์
อุตรดิตถ์ จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 115แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดสหไทยมอเตอร์อุตรดิตถ์โดยนายบุญ
เทียน ตรีะวรารักษ์ หุ้นส่วนผู้จัดการ จำเลยที่ 1 นายสิทธิโชคปรารค์เจริญจำเลย
ที่ 2 นายเจริญศักดิ์ปรารค์เจริญจำเลยที่ 3 ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินให้โจทก์
จำนวน 211,408 บาทและดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากเงินต้นจำนวนดัง
กล่าวนับแต่วันที่ 14 มกราคม 2526 ถึงวันฟ้อง ซึ่งโจทก์คิดเพียง 2 ปีเป็นเงิน
ดอกเบี้ย 31,711 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 243,119 บาทกับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปีในเงินต้น 211,408 บาทนับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะ
ชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องของโจทก์ในส่วนเกี่ยวกับจำเลยที่ 2 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นจำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 107,109)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับเงินต้นที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยถึงวันทราบคำสั่งนี้ และต่อไปอีกเป็นเวลา 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับเงินต้นที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยถึงวันทราบคำสั่งนี้ และต่อไปอีกเป็นเวลา 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-ถาวร ตันตราภรณ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น